

1) načela obrade osobnih podataka (objasniti ih sve i nabrojati)

OSOBNİ PODACI = svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik)

Načela obrade osobnih podataka su:

1. **zakonitost, poštenost i transparentnost** (osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika)
2. **ograničavanje svrhe** (osobni podaci moraju se prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama)
3. **smanjenje količine podataka** (primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju)
4. **točnost** (točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave)
5. **ograničenje pohrane** (čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1.)
6. **cjelovitost i povjerljivost** (obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera)
7. ***pouzdanost** (voditelj obrade odgovoran je za usklađenost s načelima obrade osobnih podataka te je mora biti u mogućnosti dokazati)

2) kazneno procesne odredbe Konvencije o kibernetičkom kriminalu

(1) Hitna zaštita pohranjenih računalnih podataka

- nadležno državno tijelo izda osobi koja posjeduje ili kontrolira podatke izdaje nalog kojim tu osobu obveže da računalne podatke koji su predmet naloga zaštiti i sačuva njihovu cjelovitost na vrijeme koje je nužno, ali najviše 90 dana od dana izdavanja naloga (uz mogućnost obnavljanja naloga)

(2) Hitna zaštita i djelomično otkrivanje podataka o prometu

- podaci o prometu - svi oni računalni podaci u vezi komunikacija koji su stvoreni pomoću računalnog sustava koji je dio komunikacijskog lanca a koji podaci naznačuju podrijetlo komunikacije, njezino odredište, put, vrijeme, datum, veličinu, trajanje ili vrstu usluge
- oni imaju vrijednost samo u vezi s drugim podacima o prometu
- u komunikacijskom lancu između osobe A i osobe B poruke putuju posredstvom više davatelja usluga te svaki davatelj ima samo dio podataka koji su potrebni da bi se slijedila komunikacija od izvora do odredišta

(3) Nalog za predaju odnosno dostavu podataka

- nadležna tijela imaju ovlaštenje da bilo kojoj osobi na njezinom teritoriju naloži dostavu određenih računalnih podataka koje ta osoba posjeduje ili kontrolira
- u pogledu pretplatničkih informacija mogu naložiti dostavu podataka koji se tiču:
 - vrste komunikacijske usluge koja je korištena, poduzetih tehničkih mjera i razdoblja pružanja usluge
 - pretplatnikovog identiteta, adrese, broja telefona te informacija za slanje računa
 - sve druge informacije o mjestu gdje je komunikacijska oprema instalirana, raspoložive na osnovi pretplatničkog ugovora ili sporazuma

(4) Pretraga i oduzimanje pohranjenih računalnih podataka

-cilj je pronalaženje i prikupljanje dokaza

- nadležna tijela mogla izvršiti pretragu računalnih podataka i odrediti njihovo oduzimanje ili osiguranje

1. oduzme ili na sličan način osigura računalo, njegov dio ili medij za pohranu podataka
2. napravi i zadrži kopiju podataka
3. sačuva cjelovitost podataka
4. učini podatke nepristupačnim ili ih ukloni iz računalnog sustava kojemu je pristupljeno

(5) Prikupljanje računalnih podataka u realnom vremenu

-cilj ove mjere je identificirati i locirati počinitelja i otkriti druge supočinitelje i sudionike ako ih ima

1. mogu nadležna tijela sama snimiti, prikupiti podatke..
2. mogu primorati davatelja komunikacijskih usluga da im pomogne u okviru svojih tehničkih mogućnosti

(6) Presretanje podataka o sadržaju

- cilj je presresti i snimiti komunikaciju te analizirati njen sadržaj neovisno o tome je li riječ o razmjeni datoteka, elektroničkoj pošti itd.

-ili nadležna tijela sama ili uz pomoć davatelja komunikacijskih usluga

3) elektronički potpis te kada ima jednaki pravni učinak kao vlastoručni potpis

elektronički potpis-podaci u elek. obliku koji su pridruženi ili logički povezani s drugim podacima u elek. obliku i koje korisnik koristi za potpisivanje, također kao dokazu u sudskom postupku ne smije se uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je u elek. obliku ili zbog toga što ne ispunjava sve zahtjeve za kvalificirani elek. potpis

Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis. Kvalificirani elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu izdanom u jednoj državi članici priznaje se kao kvalificirani elek. potpis u svim ostalim državama članicama.

4) glava 25 KZ (nabrojati)

1. Kaznena djela protiv tajnosti, cijelosti, dostupnosti računalnih podataka i sustava
 - Neovlašteni pristup (čl. 266.)
 - Ometanje rada računalnog sustava (čl. 267.)
 - Oštećenje računalnih podataka (čl. 268.)
 - Nezakonito presretanje računalnih podataka (čl. 269.)
 - Zloporaba naprava (čl. 272.)
2. Računalna kaznena djela
 - Računalno krivotvorenje (čl. 270.)
 - Računalna prijevara (čl. 271.)

5) posebne kategorije osobnih podataka (smiju li se obrađivati)

Osjetljivi osobni podaci čija obrada može dovesti do većih rizika za temeljna prava i slobode ispitanika, osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, o genetskim podacima, biometrijskim podacima koji se obrađuju u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podacima koji se odnose na zdravlje, te o podacima o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Posebne definicije:

- Biometrijski podaci = osobni podaci koji su dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci
- Genetski podaci = osobni podaci koji se odnose na nasljeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca, i koji su dobiveni osobito analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca
- Podaci o zdravlju = podaci koji se odnose na zdravlje, svi osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenu statusu

Obrada nacerlo zabranjena, ali postoje neke iznimke a to su:

1. Ako je ispitanik dao izricitu privolu
2. Obrada je nuzna za potrebe izvrsavanja obveza i ostvarivanja prava voditelja obrade ili ispitanika u podrucju radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti
3. Obrada je nuzna za zastitu zivotno vaznih interesa ispitanika ili drugog pojedinca
4. Obrada se provodi u sklopu legitimnih aktivnosti s odgovarajucim zastitnim mjerama zaklade, udruzenja ili drugog neprofitnog tijela s politickim vjerskim ili sindikalnim ciljem, te pod uvjetom da se odnosi samo na clanove ili bivse clanove tijela ili osobe koje imaju redovan kontakt s njom
5. Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je ocito da ih je objavio ispitanik
6. Nuzna za uspostavu ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
7. Nuzna za potrebe znacajnog javnog interesa
8. Nuzna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada
9. Nuzna u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog, povijesnog istrazivanja ili u statisticke svrhe
10. Obrada je nuzna u svrhu javnog interesa u podrucju javnog zdravlja

Obrada genetskih i biometrijskih podataka je posebno uređena putem Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Genetski podaci

– zabrana obrade radi izračuna izgleda bolesti i drugih zdravstvenih aspekata ispitanika u okviru radnji za sklapanje ili izvršavanje ugovora o životnom osiguranju i ugovora s klauzulama o doživljenju (ispitanik iz Hrvatske, voditelj nastan u Hrvatskoj)

- zabrana se ne ukida ni privolom ispitanika

Biometrijski podaci

- a) U privatnom sektoru: dopuštena samo ako je propisana zakonom ili ako je nužna za zaštitu osoba, imovine, klasificiranih podataka, poslovnih tajni ili za pojedinačno i sigurno identificiranje korisnika usluga, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s ovim zakonom propisanom obradom tih podataka
- b) U tijelima javne vlasti: dopušteno pod uvjetom da je takva obrada određena zakonom i ako je nužna za zaštitu osoba, imovine, klasificiranih podataka ili poslovnih tajni, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s ovim zakonom propisanom obradom tih podataka
- c) Podaci zaposlenika u svrhu evidentiranja radnog vremena i radi ulaska i izlaska iz službenih prostorija: dopušta se samo ako je propisana zakonom ili ako se takva obrada provodi kao alternativa drugom rješenju za evidentiranje radnog vremena ili ulaska i izlaska iz službenih prostorija, uz uvjet da je za to zaposlenik dao izričitu privolu (sukladno Uredbi)

6) povreda osobnih podataka

Povredu osobnih podataka prema Uredbi predstavlja kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Propisani su postupci u Uredbi u vezi s izvješćivanjem nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka o povredi, te u vezi s izvješćivanjem samih ispitanika.

Šteta koja ispitanicima može prouzročiti povreda osobnih podataka može biti fizička, materijalna i nematerijalna

Uredbom se utvrđuje obveza voditelja obrade da bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o povredi obavijesti o tome nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Propisani minimalni sadržaj uključuje:

1. Opis prirode povrede
2. Ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka
3. Opis vjerojatnih posljedica povrede
4. Opis mjera koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje povrede

Voditelj mora obavijestiti ispitanika o povredi koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za njegova prava i slobode, i to bez nepotrebnog odgađanja. Obavijest sadržava isto kao i kod obavještanja nadzornog tijela, a to je:

1. Opis prirode povrede
2. Ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka
3. Opis vjerojatnih posljedica povrede
4. Opis mjera koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje povrede

-Obavješćivanje ispitanika nije obvezno:

- (1) ako je voditelj obrade poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom, posebno one koje te podatke čine nerazumljivima neovlaštenim osobama, kao što je enkripcija
- (2) ako je voditelj obrade poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika
- (3) ako bi se time zahtijevao nerazmjeran napor (tada mora postojati javno obavješćivanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način)

Ako voditelj obrade nije do tog trenutka obavijestio ispitanika, ovo od njega može tražiti nadzorno tijelo nakon što je razmotrilo razinu vjerojatnosti da će povreda prouzročiti visok rizik, odnosno to tijelo može zaključiti da je ispunjen jedan od propisanih uvjeta (1-3 gore) kada nije obvezno izvješćivanje ispitanika.

7) moralna prava

- **pravo prve objave** – pravo autora djela da odredi hoće li, kada, gdje i kako te pod kojim uvjetima njegovo djelo biti prvi puta objavljeno
- **pravo na priznanje autorstva** – pravo autora da bude priznat i označen kao autor djela – ako se njegovim djelom koristi a on nije u pisanom obliku izjavio da ne želi biti naveden – korisnici su dužni navesti autora pri svakom korištenju
- **pravo na poštivanje...** - autor se ima pravo suprotstaviti deformiranju, sakaćenju i sličnoj izmijeni svojeg autorskog djela, te uništenju djela kao i svakom korištenju koje umanjuje njegovu čast i ugled
- **pravo pokajanja** – pravo autora da opozove prava na iskorištavanje njegova djela i njegovo daljnje korištenje (uz popravljjanje štete korisniku tog prava) ako bi daljnje korištenje štetilo njegovom ugledu ili časti (**ne vrijedi za računalne programe**)

- autor ima isključivo pravo sa svojim djelom i koristima činiti što ga je volja, osim ako zakonom nije drukčije određeno; tj. unutar vremenskog okvira zaštite autor je slobodan i jedini zakonski ovlašten ekonomski iskorištavati svoje djelo, odnosno uživa u monopolu njegovog gospodarskog iskorištavanja

8) zakoni koji reguliraju informacijsku sigurnost

- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o kritičnim infrastrukturama
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (izvan snage)
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o sigurnosnim provjerama
- I podzakonski propisi doneseni na temelju njih

9) tijela koja se bave inf sigurnošću

1. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost
2. ZSIS (Zavod za sigurnosti informacijskih sustava)
3. nacionalni CERT

10) sto radi Zavod za sigurnost informacijskog sustava

ZSIS je nadležan za aktivnosti vezane uz sigurnost informacijskih sustava i mreža državnih tijela, upravljanje kriptomaterijalima koji se koriste u razmjeni klasificiranih podataka između državnih tijela i stranih država i organizacija te koordinaciju prevencije i otklanjanja problema vezanih uz sigurnost računalnih mreža u državnim tijelima.

Najviši prioritet **zaštiti kritične infrastrukture javnog i privatnog sektora i državnih računalnih sustava** od:

- nenamjerni incidenti (ljudski propust, kvar, nepogoda..)
- namjerni napadi uključujući botnet, neovlašteni pristup, presretanje podataka i kom. (računalna špijunaža), manipulacija, uništenje podataka i sustava (računalna sabotaza)

11) postupovne mjere koje moraju provoditi države kako bi osigurale informacijsku sigurnost

12) imovinska prava

- **pravo reproduciranja(umnožavanja)** – isključivo pravo izrade autorskog djela u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku

- uključuje i fiksiranje – utvrđivanje autorskog djela na materijalnu ili drugu odgovarajuću podlogu (zapisivanje računalno programa na unutarnju ili vanjsku memoriju za pohranu podataka - tvrdi ili solid state disk, optički medij, flash memoriju ili dr.)

- **pravo distribucije i iznajmljivanja** – isključivo pravo stavljanja u promet izvornika ili primjerka autorskog djela prodajom ili na koji drugi način, te njegova nuđenja javnosti u tu svrhu

-iznajmljivanje označava davanje na korištenje izvornika ili primjerka djela u ograničenom razdoblju radi ostvarivanja izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi

- **pravo priopćenja** – isključivo pravo autora priopćavanja autorskog djela javnosti koje obuhvaća pravo javnog izvođenja, pravo javnog prikazivanja scenskih djela, pravo javnog prenošenja, pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela, pravo javnog prikazivanja, pravo radiodifuzijskog emitiranja i reemitiranja pravo javnog priopćavanja radio.., pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti – isključivo pravo da se autorsko djelo priopći javnosti bežično ili putem žica, na način koji pripadnicima javnosti omogućava pristup autorskom djelu s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu (npr. može objaviti na Google playu, Apple storu)

- **pravo prerade** – pravo na prevođenje, prilagođavanje, glazbenu obradu ili neku dr. preinaku

- autor ima i pravo dopustiti (licencirati) drugima da gospodarski iskorištavaju njegovo djelo uz njega ili nekog trećeg (neisključiva licencija) ili umjesto njega i bilo koga drugog (isključiva licencija)
→jedina ograničenja su vremenska i sadržajna

13) na koga se odnosi ZKS

Na operatere ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga

14) Ako netko ima maliciozni kod s namjerom da ga koristi, da li je to kazneno djelo?

maliciozni kod-računalni program ili dijelovi programskog koda čije pokretanje dovodi do neželjenih posljedica po korisnika odnosno njegov računalni sustav, podatke...

Da, počinitelj će se kazniti ako posjeduje maliciozni kod s namjerom, a kažnjivo je i poticanje i pomaganje.

15) Tko je savjetnik za informacijsku sigurnost i koje su njegove zadace?

Odgovoran za poslove usklađivanja, nadzora, edukacije i kordinacije provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti i unutarnji nadzor primjene mjera. Obavlja poslove sukladno pravilnicima koji uređuju područje info. sigurnosti.

(1) Savjetnik za informacijsku sigurnost podnosi izvješće (2 put godišnje) o rezultatima provedenog nadzora čelniku tijela ili pravne osobe te središnjem državnom tijelu za informacijsku sigurnost.

(2) Središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost, na temelju izvješća iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteno je:

- dati upute u svrhu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, koje su nadzirana tijela i pravne osobe dužne u određenom roku otkloniti,
- provesti postupak preispitivanja daljnje valjanosti sigurnosne akreditacije informacijskog sustava,
- pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti,
- poduzeti druge mjere i radnje za koje je posebnim propisima ovlašteno.

(3) Čelnik tijela ili pravne osobe dužan je poduzeti mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih u provedbi nadzora.

16) Mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti

Operatori ključnih usluga i davatelji digitalnih usluga dužni su poduzimati mjere u svrhu osiguranja kontinuiteta u obavljanju tih usluga koje se moraju minimalno sastojati od tehničkih i organizacijskih mjera za upravljanje rizicima, uzimajući pri tome u obzir najnovija tehnička dostignuća koja se koriste u okviru najbolje sigurnosne prakse u području kibernetičke sigurnosti te mjera za sprečavanje i ublažavanje učinaka incidenta na sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.

17) Mjere koje operator ključnih usluga mora provesti

Tehničke i organizacijske mjere koje se moraju sastojati od mjera:

- za utvrđivanje rizika od incidenta,
- sprečavanja, otkrivanja i rješavanja incidenta te
- ublažavanja učinka incidenata na najmanju moguću mjeru.

18) Kriteriji za usluge koje pruža operator ključnih usluga

19) Definicija davatelja digitalnih usluga

davatelj digitalnih usluga – je bilo koji privatni subjekt koji pruža neku digitalnu uslugu s Popisa iz Priloga II. ovog Zakona u Europskoj uniji

1. Internetsko tržište
2. Internetska tražilica
3. Usluge računalstva u oblaku

20) zadaće službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka imenuje se u slučajevima:

- (1) ako obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo (uz iznimku sudova koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti)
- (2) ako se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri
- (3) ako se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od opsežne obrade posebnih kategorija podataka ili osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima

Uredba propisuje obvezu voditelja i izvršitelja obrade za informiranje službenika, te zabranu davanja uputa, kao i zabranu razrješenja dužnosti te kažnjavanja zbog ispunjenja zadaća pri obavljanju dužnosti.

Obveze su mu:

- (1) obavješćavanje i savjetovanje voditelja ili izvršitelja obrade te radnika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama prava EU-a ili države članice o zaštiti podataka
- (2) praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba prava EU-a ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
- (3) pružanje savjeta, kada to zatraži voditelj obrade, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja
- (4) suradnja s nadzornim tijelom
- (5) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima

21) pravo na brisanje podataka

Ispitanik može tražiti brisanje podataka od strane voditelja obrade bez odgode ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta:

1. Osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni
2. Ispitanik je povukao privolu ili ne postoji pravna osnova za obradu podataka
3. Ispitanik je podnio prigovor na obradu, a ne postoji legitimniji razlozi za obradu
4. Osobni podatci nezakonito su obrađivani
5. Osobni podatci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade

Pravo na brisanje posebno je bitno ako je ispitanik dao svoju privolu dok je bio dijete i nije bio u potpunosti svjestan rizika obrade, a kasnije želi ukloniti takve osobne podatke, osobito na internetu

Osobni podaci ne trebaju se brisati ako je njihova obrada nužna:

1. Za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i na slobodu informiranja
2. Radi poštovanja pravnih obaveza
3. Za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade
4. Natemelju javnog interesa u području javnog zdravlja
5. U svrhe arhiviranja od javnog interesa, u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja, u statističke svrhe
6. Ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

22) Evidencija obrade podataka(elementi)

Evidencija obrade podataka mora sadržavati:

1. Ime i kontaktne podatke voditelja obrade (+ zajedničkog voditelja obrade, predstavnika voditelja obrade te službenika za zaštitu podataka)
2. Svrhu obrade
3. Opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka
4. Kategorije primatelja podataka, uključujući primatelje u trećim zemljama i međunarodne org.
5. Ako je primjenljivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu org., uključujući identifikiranje te treće zemlje ili međunarodne org.
6. Ako je moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka
7. Ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

23) Zis i zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Zakon o informacijskoj sigurnosti određuje mjere i standarde informacijske sigurnosti, područja informacijske sigurnosti, nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacijske sigurnosti. Primijenjuje se na državna tijela, jedinice lokalne samouprave, na pravne osobe s javnim ovlastima koje su svojem djelokrugu koriste neklasificirane i klasificirane podatke. Primijenjuje se i na fizičke i pravne osobe koje ostvaruju pristup ili postupaju s neklasificiranim ili klasificiranim podatcima.

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti uređuje postupke i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata (CSIRT) i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor nad operaterima ključnih usluga i davateljima digitalnih usluga. Cilj zakona je osigurati provedbu mjera za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta.

24) sofisticiranost alata i tehničko znanje počinitelja kiberkriminala

Razvojem interneta, alati za hakiranje postaju sve više i više dostupni kako na deep webu, tako i na površinskim slojevima interneta preko hakerskih stranica, internetskih foruma i grupa. Sofisticiranost alata i tehničko znanje počinitelja kriminala obrnuto je proporcionalna što dovodi do sve više razine kiberkriminala jer omogućava sve većoj količini ljudi iskorištavanje mogućnosti za kiberkriminal.

25) primjer za zlorabu naprava

Korištenje uređaja, računalnih programa (maliciozni programi u izvornom ili izvršnom kodu, programi za izradu malicioznih programa, programi za presretanje podataka, programi koji se koriste za neovlašten pristup računalnom programu) ili računalnih podataka (upute za počinjenje tih djela) u svrhu presretanja komunikacije, snimanja elektromagnetske emisije ili u svrhu računalnog krivotvorenja.

Korištenje lozinki, pristupnih šifri ili drugih podataka za neovlašten pristup računalnom sustavu

26) pravne osnove (čl. 6., GDPR)

1. Privola
2. Izvršavanje ugovora
3. Poštovanje pravnih obveza voditelja obrade (pravo EU ili države članice)
4. Zaštita ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe
5. Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili službene ovlasti voditelja obrade (pravo EU ili države članice)
6. Legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane, osim kad te interese nadjačavaju temeljna prava i slobode ispitanika => ne odnosi se na obradu koju provode tijela javne vlasti

27) po čemu je računalni program drugačiji od autorskih djela kao što su književna i glazbena

Računalni program razlikuje se od ostalih autorskih djela u tome što autor računalnog programa ima isključivo pravo odobriti trajno ili privremeno reproduciranje računalnog programa bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku, djelomično ili u cjelosti, što uključuje i učitavanje, izvođenje, prikazivanje, prenošenje ili pohranu računalnog programa za koje je potrebno takvo reproduciranje.

Autor ima isključivo pravo odobriti prijevod, prilagodbu, obradu i bilo koju drugu izmjenu računalnog programa te reproduciranje rezultata tih izmjena, s time da prava osobe koja je izmijenila program ostaju nedirnuta.

Autor ima isključivo pravo odobriti distribuciju izvornika ili primjeraka računalnog programa, u bilo kojem obliku, kao i njihovo iznajmljivanje.

Ukoliko je program napravio zaposlenik u firmi, firma ima pravo koristiti sva imovinska prava nad programom u pogledu autorskopravne zaštite!!!

Autor ima sva ova prava, kao i ostala prava zagaranirana općim autorskim pravom(ograničavanje autorskog prava u pogledu reprodukcije autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje bez izravne ili neizravne komercijalne svrhe,ostvarivanje prava na naknadu za reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje).

28) kojeg se prava može odreći

Autor se može odreći svojih imovinskih prava u kontekstu autorskopravne zaštite.

Ta prava su:

- Pravo reproduciranja
- Pravo distribucije i iznajmljivanja
- Pravo priopćenja
- Pravo priopćavanja autorskog djela javnosti

- Pravo prerade

29) zašto je kod nas piratstvo skoro pa nekažnjivo iako je KD

Piratstvo kao kazneno djelo, da bi bilo kažnjivo, podrazumijeva nanošenje velike imovinske štete

30) Kada ce se obrada osobnih podataka moci obrađivati bez privole?

Kad je ostvarena jedna od ostalih pravnih osnova za obradu podataka (pitanje 26).

31) Sto se utvrđuje medusobnim ugovorom između voditelja i izvršitelja obrade?

Svaka obrada osobnih podataka koju izvršitelj obrade provodi za voditelja obrade mora biti uređena ugovorom ili drugim pravnim aktom u pisanom obliku. Ugovor o obradi i dijeljenju podataka (Data Processing Agreement) je pravno obvezujući dokument koji sklapaju voditelj obrade i izvršitelj obrade u pisanom ili elektroničkom obliku, a njime se regulira predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja i izvršitelja obrade.

Ugovorom/pravnim aktom se mora utvrditi da izvršitelj obrade:

- Obraduje osobne podatke samo prema zabilježenim uputama voditelja obrade
- Osigurava da su se osobe ovlaštene za obradu obvezale na poštovanje povjerljivosti i da podliježu zakonskim obvezama o povjerljivosti
- Poduzima sve otребne mjere u skladu s Uredbom o sigurnosti obrade
- Poštuje propisane uvjete za angažiranje drugog izvršitelja obrade
- Pomaže voditelju obrade putem tehničkih i organizacijskih mjera u pogledu odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika
- Pomaže voditelju obrade u osiguravanju usklađenosti s obvezama oko sigurnosti podataka
- Briše ili vraća voditelju obrade sve osobne podatke nakon dovršetka pružanja usluge te briše kopije
- Voditelju stavlja na raspolaganje sve nužne informacije za dokazivanje poštovanja svojih obveza

32) Mogu li voditelji zaposlenici imati pristup osobnim podacima?

Mogu, izvršitelj obrade i bilo koja osoba koja djeluje pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade koja ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to ne zatraži voditelj obrade, osim ako to nalaže pravo Unije ili pravo države članice. (Članak 29.)

33) Kakav je položaj drugog izvršitelja obrade? (prvi izvršitelj obrade ce odgovorati za njegove greske)

Izvršitelj ne smije angažirati drugog izvršitelja bez pisanog odobrenja voditelja obrade. Iste obaveze kao iz ugovora između voditelja i izvršitelja obrade nameću se drugom izvršitelju ugovorom ili drugim pravnim aktom u skladu s pravom Unije ili pravom države članice. Osobito obaveza davanja dostatnih jamstava za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da se obradom udovoljava zahtjevima iz ove Uredbe. Ako taj drugi izvršitelj obrade ne ispunjava obveze zaštite podataka, početni izvršitelj obrade ostaje u cjelosti odgovoran voditelju obrade za izvršavanje obveza tog drugog izvršitelja obrade. (Članak 28.)

34) Slučaj kada bi voditelj i izvršitelj obrade prijetili službeniku zbog njegovog prigovora njima, također voditelj obrade mu prijeti da će dobiti otkaz ukoliko ne potpiše potvrdu da je sve u redu, s obradom iako službenik smatra da nije? (službenik će se obratiti AZOP-u, jer službenik ima pravo prigovora i samostalan je u svom radu)

Zaštitne mjere da bi se službeniku za zaštitu podataka omogućilo obavljanje zadaća na neovisan način:

- ne smiju im se davati upute o načinu rješavanja predmeta, na primjer, o ishodu koji bi trebalo ostvariti i načinu vođenja istrage o pritužbi ili o tomu treba li tražiti savjet nadzornog tijela
- ne smije ih se upućivati da zauzmu određeno stajalište o predmetu koji se odnosi na zakon o zaštiti podataka, (npr. na određeno tumačenje zakona)
- ne smije se službenika za zaštitu podataka razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja zadaća,
- ne smije postojati sukob interesa u odnosu na ostale moguće zadatke i dužnosti

Službenik će se obratiti AZOP-u jer ima pravo prigovora i samostalan je u svom radu.

35) Koja prava uživa ispitanik? S kojim pravom ispitanika je povezano načelo smanjenja pohrane podataka? (s načelom brisanja, podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za svrhu obrade)

Ispitanici imaju kontrolu nad njihovim osobnim podacima, pravo provjere obrađuju li se njihovi osobni podaci te je li ta obrada zakonita.

Prava koja uživa ispitanik su:

1. Pravo na obavještanje ispitanika o obradi osobnih podataka
2. Pravo na pristup
3. Pravo na prigovor
4. Pravo na ispravak
5. Pravo na brisanje podataka
6. Pravo na ograničenje obrade
7. Pravo na izvješćivanje primatelja u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade
8. Pravo na prenosivost podataka
9. Pravo ne biti podvrgnut automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka (i izradu profila)

Načelo smanjenja pohrane je povezano s pravom na brisanje podataka (pitanje 21)

36) Jesu li IP adrese osobni podaci i prema kome?

Sud EU donio dva pravno obvezujuća tumačenja:

1. IP adrese korisnika usluge pristupa internetu trebaju se smatrati osobnim podacima u odnosu na davatelja usluge pristupa internetu (davatelji usluga vode bazu podataka korisnika usluga s podacima o izdanim IP adresama i identifikacijskim podacima korisnika kao što su ime, prezime, adresa...)
2. Dinamička IP adresa koju pohranjuje davatelj usluga internetskih medija kod posjete njegovim internetskim stranicama, predstavljaju u odnosu na tog davatelja usluga osobni podatak, ako raspolaže pravnim sredstvima koji mu omogućuju identifikaciju pojedinca uz pomoć dodatnih informacija, kojima raspolaže davatelj usluge pristupa interneta tog pojedinca

37) Koji biometrijski podaci su osobni podaci?

biometrijski podaci - osobni podaci koji su dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci (čl. 4. t.14.) Fotografije samo pri obradi posebnim tehničkim sredstvima kojima se omogućuje jedinstvena identifikacija ili autentifikacija pojedinca“ (uvodna izjava br. 51.)

Biometrijski podatci koji su osobni podatci su npr. Fotografije lica koje su prosle posebnu tehnicku obradu i sluze za autentifikaciju ili indentifikaciju pojedinca.

38) Po čemu se kazneno djelo neovlaštenog pristupa razlikuje od ranije verzije KZ?

Kazneno djelo neovlastenog pristupa se razlikuje sada od ranije verzije KZ po tome sto se sada svaki neovlasteni pristup kaznjava, a prije je kaznjavanje bilo uvjetovano postojanjem zastitnih mjera

39) Usluge informacijskog društva, primjeri

USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA - u ZET je definirana kao usluga na daljinu koja se pruža, u pravilu uz naknadu, elektroničkim putem i na individualni zahtjev primatelja usluge

- pri takvom korištenju takvom uslugom korisnik usluge ne mora nužno plaćati naknadu za korištenje već je moguće da sama usluga za korisnika bude besplatna a da njezino financiranje vrši u potpunosti ili djelomično na drugi način kao npr. prodaja oglasnog prostora ili neki drugi oblik oglašavanja
- u usluge informacijskog društva prema ZET-u ubrajamo:
 - Internetsku prodaju roba i usluga
 - Nuđenje podataka na internetu
 - Reklamiranje putem interneta
 - Elektroničke pretraživače
 - Mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom
 - Posredovanje u pristupu mreži ili pohranjivanju podataka korisnika

40) Računarstvo u oblaku, primjeri

Posebna vrsta usluge gdje se korištenje računalni resursima pruža u obliku usluge koja se dostavlja putem interneta, a korisnici je laćaju onoliko koliko se koriste. Usluga se može pružati kao javna, privatna ili hibridna koja kombinira javni i privatni pristup. Sama usluga računarstva u oblaku je skup hardvera, mreža, memorijskog prostora za pohranu podataka, usluga i sučelja koji omogućuju provedbu računarstva kao usluge. Usluge uključuju osiguravanje softvera, infrastrukture i prostora za pohranu podataka putem interneta prema zahtjevima korisnika

prepreke uporabi usluga cloud računarstva:

- Nedovoljno poznavanje tehnologije
- Previsoka cijena usluge
- Pravna i zakonska nesigurnost
- Nesigurnost fizičke lokacije podataka
- Sigurnosni rizici

41) Razlike između računalnog krivotvorenja i prijevare

Kod računalnog krivotvorenja radi se o računalnim podacima koji imaju vrijednost za pravne odnose i za vjerodostojnost te za daljnu uporabu. Npr. tko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivim ili nedostupnim računalne podatke. Kod računalne prijevare osim što se odnosi na računalne podatke, također se odnosi i na računalne sustave. Omogućava se ometanje rada računalnih sustava, cilj je sebi ili drugome napraviti protupravnu korist (imovinsku, komervijalnu...) te se prouzroči drugome šteta. Oba djela moraju bit neovlaštena i s namjerom, oba djela se pokreću po službenoj dužnosti te kod oba djela se pokušaj kažnjava.

42) e-trgovina i kako se dijeli s obzirom na objekte i subjekte te primjere

ELEKTRONIČKA TRGOVINA (E-COMMERCE) → oblik elektroničkog poslovanja pri čemu se koriste informacijsko komunikacijske tehnologije za provedbu transakcija kao što su kupovina, prijenos ili razmjena roba, usluga i/ili informacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža

- ovisno o dobrima kojima se na tom elektroničkom tržištu trguje postoji:

a) Indirektno (neizravno) e-trgovanje

- obuhvaća elektroničku nabavu tjelesnih dobara koja se i dalje isporučuju na tradicionalan način

b) Direktno (izravno) e-trgovanje

- podrazumijeva elektroničku narudžbu, plaćanje i isporučivanje netjelesnih dobara i usluga poput softvera, audiovizualnih sadržaja i sl. u digitalnom obliku
- osim prodaje roba i usluga obuhvaća i druge poslovne aktivnosti: brza i jednostavna komunikacija, ponuda, potražnja, prodaja, razmjena informacija, podnošenje platnih naloga, elektronički prijenos sredstava, prijenos vlasništva, elektroničko trgovanje vrijednosnicama...
- unutar poduzeća pospješuje se i ubrzava **komunikacija**, povećava se **učinkovitost**, smanjuju se **troškovi**
- skraćuje se vrijeme poslovnih transakcija
- smanjuju se nepotrebne zalihe
- poslovanje se prilagođava interesima i potrebama kupaca
- proširuje se tržište
- moguć je rad neovisno o radnom vremenu
- s bilo kojeg mjesta može se pristupiti mreži e trgovina s **obzirom na subjekte**:

- A) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA (B2B – *business to business*)
- B) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I NJIHOVIH KUPACA (B2C ili C2B – *business to customer* i obrnuto)
- C) IZMEĐU SAMIH KUPACA (C2C – *customer to customer*)
- D) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I JAVNE VLASTI (B2G ili G2B – *business to government* i obrnuto)

Primjeri: INDIREKTNO- naručivanje robe sa Zarine WEB stranice

DIREKTNO- kupnja pretplate na Spotify

43) objasniti mere conduit, hosting i caching

To su oblici pružanja usluga od strane ISPa.

MERE CONDUIT

– isključiva uloga prijenosnika informacija

sastoji se od prijenosa informacija korisnika ili od pružanja pristupa mreži i podacima

prema ZET-u posrednici će pri pružanju takve vrste usluga biti isključeni od odgovornosti za informacije korisnika pod uvjetom da:

- Sam posrednik nije inicirao prijenos
- Da nije izvršio odabir podatka ili dokumenata koji su predmet prijenosa
- Da nije izuzeo ili preinačio podatke u sadržaju poruka ili dokumenata
- Da nije odabrao korisnika prijenosa

- mora biti obavljeno na način da omogućuje **automatsku, posredničku i privremenu pohrana podataka** ali samo ako je takva pohrana nužna isključivo zbog prijenosa u komunikacijskoj mreži te pod uvjetom da se informacije ne pohranjuju dulje no što je to razumno za svrhu prijenosa, te da sam posrednik nema nikakvo znanje niti kontrolu nad prenesenim informacijama

- to se pravilo jednako odnosi i na prijenos elektroničke pošte, razmjenu poruka unutar sustava za automatsku razmjenu podataka (EDI) ili na sadržaj koji se prenosi u svrhu postavljanja i pohranjivanja na poslužitelje posrednika

CACHING

– privremeni smještaj informacija

usluga automatske, privremene i prolazne pohrane informacija koja je izvršena isključivo u svrhu učinkovitijeg prijenosa informacija prema ostalim primateljima usluge na njihov zahtjev

za tako pohranjene informacije isključena je odgovornost pod uvjetom da:

- Ne mijenja podatke
- Uvažava uvjete za pristup podacima
- Postupa u skladu s pravilima za ažuriranje podataka
- Djeluje u skladu s dopuštenom primjenom tehnologija za prikupljanje podataka
- Trenutačno ukloni ili trenutačno onemogućiti pristup podacima koje je pohranio odmah čim je saznao da su podaci u polazištu uklonjeni iz prijenosa putem mreže ili je onemogućen pristup do njih ili je sud ili drugo nadležno tijelo naredilo njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa

HOSTING

– smještaj informacija na poslužitelju

usluga putem koje korisnici na vlastiti zahtjev pohranjuju informacije na poslužitelje posrednika (npr. elektronička pošta, datoteke pohranjene putem usluge cloud računarstva)

isključena je odgovornost pod uvjetom da posrednik:

- Nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podataka
- Odmah čim je saznao da je riječ o nedopuštenom djelovanju ili podatku ukloni ili onemogućiti pristup podacima

ovo sve ne primjenjuje se ako je korisnik koji je postavio sadržaj na poslužitelje posrednika na bilo koji način povezan ili ovisan o posredniku (npr. trgovačko društvo koje ima udjele u posredniku)

LINKING (NIJE PISALO U PITANJU ALI ZA SVAKI SLUČAJ)

– usluge upućivanja na sadržaj

direktivom nije ništa propisano, ostavljeno je državama članicama

RH isključuje posrednika od odgovornosti ako:

- Nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podataka u tim informacijama, kao i o sudskim postupcima vezanim uz naknadu štete koja bi proizlazila iz nedopuštenog djelovanja korisnika ili sadržaja pohranjenih podataka i ako nije bio niti mogao biti upoznat s činjenicama ili okolnostima iz kojih bi nedopuštena aktivnost korisnika bila očigledna
- Odmah saznao ili je postao svjestan da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku ukloni ili onemogućiti pristup podacima

slučaj Pirate Bay-a (kazneni postupak u Švedskoj; TBP temelji obranu na isključenju odgovornosti zbog status posrednika, ali sud odlučio da su zbog kategorizacija na stranici efektivno mijenjali podatke u prijenosu i pohrani te su proglašeni krivim za olakšavanje i pomaganje u postupku povrede autorskih prava)

44) operator ključnih usluga i davatelj digitalnih usluga te koje konkretno usluge pružaju

45) arhitektura interneta i objasniti to na primjeru whatsapp

APLIKACIJSKI SLOJ

najviši sloj, na ovoj razini se implementiraju protokoli pomoću kojih komuniciraju različite aplikacije koje razmjenjuju informacije putem interneta. Primarna uloga im je da formatiraju podatke koji se razmjenjuju, tako da ih druga aplikacija može prepoznati. Mogu biti otvoreni i zatvoreni.

- OTVORENI - dostupni svima zato što su njihove specifikacije javno poznate.
- ZATVORENI - njihova uporaba može biti podvrgnuta različitim ograničenjima.

Primjer-sama aplikacija whatsapp

TRANSPORTNI SLOJ

Zadaća je da preuzmu podatke, podijele te podatke u manje segmente, označe ih i prosljede na nižu razinu gdje se obavlja prijenos. Uređaj primatelja preuzima te podatke od protokola na nižoj razini, sastavlja ih nazad i prosljeđuje odgovarajućoj aplikaciji. Najčešće korišteni protokoli su TCP i UDP.

Primjer: prijenos poruke, sloj koji mi ne vidimo, brine se da poruka dođe u onom obliku u kojem je i poslana

MREŽNI SLOJ

Omogućava prijenos podataka u obliku internetskog datagrama koji se sastoji od podatkovnog dijela i zaglavlja.

- PODATKOVNI DIO - tu se nalazi segment iz prethodnog sloja, dakle preuzet od transportnog protokola.
- ZAGLAVLJE - tu se nalaze info potrebne IP protokolu da uspješno prenese datagrama od izvora do odredišta.

Ključni protokol je IP čija je glavna funkcija adresiranje odnosno način na koji će se indentificirati uređaji koji su spojeni na Internet i kako će podaci putovati do odredišta.

Primjer: traženje određene ip adrese na koju se salju podaci

FIZIČKI SLOJ

Tehnologije kojima se podaci fizički prenose od jednog uređaja do drugog.

Primjer - prijenos kablom ili bežično

46) sigurnosna strategija

Njezin cilj je zaštititi kritičnu infrastrukturu. Kritične infrastrukture se odnose na energetiku, zdravstvo, promet, financije, javne službe.... Postoji europska i nacionalna. Europska je ona koja je od interesa za barem 2 države članice, a nacionalna su sustavi, mreže i objekti od nacionalne važnosti čiji bi prekid djelovanja uzrokovao ozbiljne posljedice.

Sigurnosna strategija mora ispuniti 5 funkcija

- mora odvratiti ljude od pokušaja da čine takva djela,
- mora spriječiti uspješno izvršenje kaznenog djela,
- mora otkriti takve zlouporabe,
- minimizirati učinke i štete zloupotreba i
- sigurnosne mjere moraju zadovoljiti određene pravne zahtjeve.

Strategija sadrži:

1. **ADMINISTRATIVNE I ORGANIZACIJSKE MJERE** čija je svrha stvaranje pretpostavki za provođenje sigurnosne politike u što ulazi analiza sigurnosnih troškova, utvrđivanje nadležnosti i odgovornosti, provođenje klasifikacije podataka i nadzor i kontrola nad provođenjem. Vrlo su bitni klasificirani i neklasificirani podaci, stupnjevi tajnosti (vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno)
2. **ANALIZA RIZIKA** je razmatranje mogućih scenarija prijetnji kako bi se procijenila ranjivost i učinak poremećaja u radu kritične infrastrukture. Razmatra se koji su najčešći ciljevi napada i kojim se dobrima pruža zaštita, koje su slabosti sustava, kojim je opasnostima izložen, koje su moguće protumjere i tko su mogući počinitelji.
3. **DONOŠENJE SIGURNOSNOG PROGRAMA** uključuje dokumentiranje postupka i mjera koje će pružiti zadovoljavajući stupanj zaštite i odrediti prava i dužnosti korisnika. Sastoji se od fizičke sigurnosti, ljudske sigurnosti, komunikacijske i operativne.
4. **PLANIRANJE U SLUČAJU NUŽDE** su postupci predviđeni za slučajeve kada je došlo do ugrožavanja kao posljedica različitih djelovanja. Sadrži 4 komponente
 - korištenje mjerama za otkrivanje napada,
 - sastavljanje ekipe koja će odgovoriti,
 - odlučivanje kako će ekipa odgovoriti i
 - osigurati da se plan s vremenom mijenja.

47) pseudonimizacija, njena svrha

Obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, te dodatne informacije se drže odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se ostvarilo da se ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Svrha joj je osigurati sigurnost podataka, smanjiti rizike za ispitanike, zaštita podataka

48) Vrste CC licenca (footnote u knjizi)

Skup licencijskih ugovora o uvjetima raspolaganja autorskim djelima.

Skup unaprijed formuliranih, tipiziranih ugovora koji omogućuju autorima da sami izaberu koja će prava pridržati a koja će prepustiti korisnicima. Omogućuje korisnicima brzu informaciju pod kojim uvjetima je zaštićeno djelo dostupno za korištenje.

1. CC BY – attribution
2. CC BY-ND – attribution NoDerivs
3. CC BY-NC – attributions NonCommercial
4. CC BY-SA – attribution sharealike
5. CC BY-NC-ND – attribution noncommercial noderivs
6. CC BY-NC-SA – attribution noncomercial sharealike

BY = obveza označavanja autorskog djela

ND = noDerivs, slobode izrade prerada

NC = NonCommercial, komercijalne uporabe djela

SA = ShareAlike, obveza autora derivativnih djela da ih učini dostupnima pod istim uvjetima pod kojima je dostupno originalno djelo

49) digitalni jaz

50) Tri kriterija za pružatelje ključnih usluga po ZKSOKUDDU (Lista iz Priloga I., itd.)

51) Na koga se odnosi ZIS a na koga ZKSOKUDDU? (Tijela javne vlasti vs. Javni i privatni subjekti)

ZIS se odnosi na državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, također se odnosi na pravne i fizičke osobe koje ostvaruju pristup ili postupaju s klasificiranim ili neklasificiranim podacima.

52) licencijski ugovori

Oni od korisnika zahtijevaju da se suzdrži od radnji koje bi mogle dovesti do povrede autorovog isključivog prava na prilagodbu, izmjenju, obradu...

GNU javna licencija(GNU GPL)- najpopularniji i najčešće tipizirani licencijski ugovor, autori se odriču imovinskih prava na softveru, istovremeno se obvezuju zajedno distribuirati izvorni i izvršni kod te tekst same licencije. GPL licencija za autora predstavlja znatna ograničenja u pogledu komercijalnog iskorištavanja djela, autor se odriče svih svojih imovinskih prava dajući svoje djelo svima na besplatno korištenje. Ova vrsta licencije podrazumijeva da ukoliko je osoba koristila originalni program u stvaranju novog programa, taj novi program mora bit distribuiran pod istim uvjetima kao i originalni kod (dalje se osigurava korištenje GNU licencije). GNU licencija temelji se na 4 slobode:

- Sloboda korištenja softwarea u bilo koju svrhu
- Sloboda mijenjanja i prilagođavanja software korisničkoj želji i potrebi
- Sloboda daljnje distribucije software bez naknade
- Sloboda korisnika da dalje distribuiraju izmijenjenju inačice softwarea

APACHE licencija- manje obvezujući licencijski ugovor, ne zahtjeva od programera i korisnika da unaprijedene inačice budu licencirane pod istim uvjetima.

BSD I MIT- ne brane naknadne izmjene pravnog režima upravljanja pravima, omogućuje povezivanje softvera licenciranog pod njihovim uvjetima sa softverom kojim upravlja neki drugi licencirani ugovor.

CC – licencijski ugovori o raspolaganju autorskim djelima, pružaju standardizirani okvir odabira primjene određenih ovlaštenja pri korištenju zaštićenim autorskim djelima. Skup unaprijed formuliranih i tipiziranih ugovora koji omogućuje autorima da sami izaberu koja prava će pridržati a koja prepustiti korisnicima.

53) net neutrality

Neutralnost interneta je koncept pri kojemu pružatelji internetskih usluga (ISP) moraju omogućavati svim stranicama na internetu jednaku brzinu protoka podataka kako bi se korisnicima omogućio jednak pristup svom sadržaju na internetu te kako se nebi prioritizirali određeni servisi na internetu naspram drugih.

(objasnjenje vama: bila je ideja prije par godina maknut net neutrality sto je predložio trump i fora s tim je bila da bi tipa T-com mogao osigurati korisnicima da imaju brzi internet kad koriste netflix nego kad koriste HBO sto bi dovelo do veceg koristenja netflix-a jer bi se korisnicima brze ucitavao sadrzaj i imali bi bolju kvaliteta sto je cijela poanta streaming servisa i onda bi netflix imao bolju poziciju na trzistu nego HBO)

54) osobe i godine bitne za početak razvoja interneta (vezano uz NCP, TCP i IP)

Joseph Carl Robnett Licklider je idejni zacetnik interneta

- ideja galaktičke mreže, thinking centers
- djelovao unutar ARPA-e
- voditelj IPTO-a (Information Protection Techniques Office), istraživanje na području računalne tehnologije

Paul Baran dijeli računalne mreže na centralizirane, decentralizirane i distribuirane.

Prvi protokol unutar mreže ARPANET je bio NCP (Network Control Protocol).

Bob Kahn i Vinton Cerf 1973. počinju s radom na novom protokolu koji se zvao TCP (Transmission Control Protocol)

Jon Postel par godina nakon nastanka TCP-ja predlaže da se iz TCP-ja izdvoji jedan set funkcionalnosti u zaseban protokol IP (Internet Protocol)

IP i TCP omogućuju komunikaciju između različitih računala i fizičkih mreža, ukupnost tih mreža danas zovemo internetom

55) konvencije na kojima se temelji suvremeni sustav prava intelektualnog vlasništva

- **Pariška konvencija** za zaštitu industrijskog vlasništva 1883.
- **Bernska konvencija** za zaštitu književnih i umjetničkih djela 1886.
- **Madridski sporazum** u pogledu međunarodne registracije znakova 1891.

56) što znači ENISA

European Network and Information Security Agency

- agencija Europske Unije koja se bavi pitanjima sigurnosti informacija i informacijskih mreža
- zadatak je Agencije pomoći institucijama Europske unije, državama članicama i poslovnoj zajednici da prepoznaju probleme vezane uz sigurnost podataka i pronađu rješenja koja će osigurati visoki stupanj zaštite i sigurnosti mreža i informacija

57) NIS direktiva

Direktiva o kibersigurnosti, direktiva o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti.

Treba osigurati minimalne sigurnosne standarde, promicati suradnju i jamčiti spremnost u svim sektorima

Osigurava zajedničku i ujednačenu razinu sigurnosti računalnih mreža

Izglasana 2014 s amandmanima- ograničavanje primjene direktive samo na davatelje usluga koji se odnose na kritičnu infrastrukturu, donošenje strategija uz pomoć ENISE i imenovanje zajedničke točke kontakta između nac. Nadležnih tijela.

58) analiza rizika i plan u slučaju nužde

Analiza rizika označava razmatranje mogućih scenarija prijetnji kako bi se ocjenile ranjivosti i mogući učinak poremećaja u radu kritične infrastrukture ili njezina uništenja

Daje odgovor na 5 pitanja:

1. Koji su najčešći ciljevi napada i kojim se dobrima pruža zaštita
2. Koje su slabosti sustava
3. Kojim je sve opasnostima izložen
4. Koje su moguće protumjere
5. Tko su mogući počinitelji

Planom u slučaju nužde moraju biti predviđeni postupci u slučajevima kada je do ugrožavanja došlo kao posljedica različitih djelovanja događaja, stvari ili ljudi. Cilj je da se otklone štetne posljedice i smanji vrijeme od trenutka nastanka štete do ponovnog aktiviranja informacijskog sustava

Plan u slučaju nužde sadrži 4 glavne komponente:

1. Korištenje mjera za otkrivanje napada
2. Sastavljanje ekipe koja će odgovoriti na incident
3. Odlučivanje kako će ekipa odgovoriti u različitim situacijama
4. Osigurati da se plan s vremenom mijenja kako bi se moglo odgovoriti na promijenjene okolnosti i tehnologiju te provesti zaštita od budućih napada

59) e-javna vlast-među kim se može odvijati poslovanje

Oblik elektroničkog poslovanja koji označava mogućnost pružanja tradicionalnih usluga građanima na nov način koji podrazumijeva široku primjenu postupaka, metoda i tehnologija pogodnih za elektroničko pružanje usluga i online komunikaciju s građanima.

Poslovanje se može odvijati među:

1. Vlastima i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave (G2G- government to government)
2. Vlasti i građana (G2C- government to citizen)
3. Vlasti i gospodarskih subjekata (G2B- government to bussines)
4. Vlasti i njenih službenika (G2E- government to employes)
5. Vlasti i korisnika iz drugih država
6. Između građana (C2C) u širem smislu

60) temelji na kojima počiva e-javna uprava u RH

Računalna i komunikacijska infrastruktura, ljudski potencijal, podatkovno/informacijska i dokumentacijska osnovica, sustav interoperabilnosti, sustav autentikacije i autorizacije, dostupnost elektroničkih usluga